

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2535/2539

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน  
จำกัด

โจทก์  
จำเลย

นาย สมพงษ์ ก้อนชัยภูมิ กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 380, มาตรา 574

ตามคำฟ้องของโจทก์เป็นการฟ้องขอให้ชำระราคาทรัพย์สินที่เข้าซื้อจนครบตามสัญญาเข้าซื้อข้อ12ซึ่งกำหนดว่า"ถ้าหากผู้เข้าซื้อบอกเลิกการเข้าซื้อตามข้อ8ของสัญญาหรือถ้าหากเจ้าของบอกเลิกการเข้าซื้อหรือกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินใหม่ดั้งเดิมตามสัญญาผู้เข้าซื้อจะต้องจ่ายค่าช่อมทรัพย์สินให้กลับคืนสู่สภาพดีตามที่ประมาณราคาขึ้นเพื่อชดใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าเสียหายนอกเหนือจากค่าเข้าซื้อทุกงวดที่ค้างชำระอยู่แล้วตลอดทั้งจำนวนเงินอื่นใดที่จะต้องจ่ายตามสัญญานี้และต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนที่จ่ายเป็นค่าเข้าซื้อแล้วจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายถ้าหากว่าการเข้าซื้อดำเนินต่อไปตลอดระยะเวลาแห่งสัญญา"ข้อสัญญาดังกล่าวนี้นี้ใช้บังคับได้โดยมีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับและในกรณีฟ้องเรียกราคาการถนัดเข้าซื้อที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเข้าซื้อเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่นจึงต้องใช้อายุความสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา190/30

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์1 คัน ในราคา 350,150 บาท ตกลงชำระค่าเช่าซื้อ42 งวด งวดละ 8,337 บาทกำหนดชำระทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มวันที่ 5 มีนาคม 2534 เป็นต้นไปโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมหลังจากทำสัญญาจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ เพียง10 งวด แล้วผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 11 ซึ่งจะต้องชำระในวันที่ 5 มกราคม 2535 เป็นต้นมาเป็นเวลา2 งวด ติดต่อกัน โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามและ บอกลีกสัญญาแก่จำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 เพิกเฉยสัญญาเช่าซื้อจึงเลิกกันตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2535 เมื่อสัญญาเลิกกันแล้วจำเลยที่ 1 ไม่ยอมส่งมอบรถคืน จน กระทั่งวันที่ 13 เมษายน 2535โจทก์จึงสามารถติดตามยึดรถกลับคืนมาได้ โดยเสีย ค่าใช้จ่ายในการติดตามยึดรถ 3,500 บาท ต่อมาโจทก์นำรถออกประมูลขายได้ 152,500 บาท โจทก์ได้รับความเสียหายจำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ คือค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินอันเกิดจากการใช้ของจำเลยที่ 1 จำนวน 114,280 บาท ค่า ใช้ทรัพย์สินและค่าติดตามรถคืนเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น134,280 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 134,280 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ได้รับเงินค่าเช่าซื้อจากจำเลยที่ 1 ไปพอสมควรแล้ว จึงไม่ได้รับความเสียหายตามฟ้องอีก ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์ฟ้องคดีนี้ เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่โจทก์กลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 30,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 15,000 บาท แก่โจทก์ นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องข้อ 3 วรรคสามว่าโจทก์ได้นำรถยนต์ที่เข้าซื้อออกขายโดยวิธีประมูลมีผู้เข้าสูัราคาหลายราย โจทก์ได้ตกลงขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดไปในราคา 152,500 บาท ดังนั้นราคารถยนต์จึงยังขาดอยู่ 114,280 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องชำระเงินที่ขาดนี้ให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงในสัญญาเข้าซื้อเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ข้อ 12 และบรรยายฟ้องข้อ 4 ว่า รวมเป็นหนี้ที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่โจทก์ 134,280 บาทเห็นว่าตามคำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นการฟ้องขอให้ชำระราคาทรัพย์สินที่เข้าซื้อจนครบตามสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมายเลข 4 ข้อ 12 ซึ่งกำหนดว่า "ถ้าหากผู้เข้าซื้อบอกเลิกการเข้าซื้อหรือกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินใหม่ดั้งเดิมตามสัญญาผู้เข้าซื้อจะต้องจ่ายค่าซ่อมทรัพย์สินให้กลับคืนสู่สภาพดีตามที่ประมาณราคาขึ้นเพื่อชดใช้ค่าเสื่อมราคา และค่าเสียหายนอกเหนือจากค่าเข้าซื้อทุกงวดที่ค้างชำระอยู่แล้ว ตลอดทั้งจำนวนเงินอื่นใดที่จะต้องจ่ายตามสัญญานี้และต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนที่จ่ายเป็นค่าเข้าซื้อแล้วจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายถ้าหากว่าการเข้าซื้อดำเนินต่อไปตลอดระยะเวลาแห่งสัญญา" ข้อสัญญาดังกล่าวนี้อ้างอิงได้โดยมีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับและในกรณีฟ้องเรียกรถยนต์เข้าซื้อที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเข้าซื้อเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงต้องใช้อายุความสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 มีใช้อายุความหกเดือน คดีนี้สัญญาเข้าซื้อสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2535 และโจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้เดิมตามฟ้อง 114,280 บาท แก่โจทก์

นั้นปัญหาข้อนี้ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปที่เดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยใหม่ ได้วินิจฉัยมาแล้วว่าราคารถยนต์เช่าซื้อที่ยังขาดอยู่ตามสัญญา มีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับสำหรับเบี้ยปรับนั้น หากกำหนดไว้สูงเกินส่วนศาลอาจลดลงเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ เนื่องจากรถยนต์ที่เช่าซื้อเป็นการคิดราคารวมกับค่าเช่าและการใช้รถยนต์จะต้องมีการเสื่อมราคา พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของโจทก์ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่โจทก์ 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 35,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ